

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2642/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด ลำพูน
นาย ผัด แก้ว ท่า ลี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 290, มาตรา 294

จำเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 8 มีเจตนาร่วมวิวาททำร้ายผู้ตาย กับพวกมาแต่แรกอีก ทั้งได้ลงมือทำร้ายผู้ตายกับพวกโดยร่วมกัน ชกต่อยและใช้ไม้ดี ถึงแม้ผู้ตายจะถึงแก่ ความตายเพราะถูกแทง โดยไม่รู้ว่าจำเลยคนไหนเป็นคนแทง จำเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 8 ก็มีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกันทำร้ายจนเป็นเหตุ ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย การ ที่จำเลยกับพวกฝ่ายหนึ่งและผู้ตาย กับพวกอีกฝ่ายหนึ่งสมัครใจวิวาทต่อสู้ทำร้ายกัน แม้แต่ละฝ่ายมีหลายคนแต่เมื่อสามารถรู้และแบ่งฝ่ายแบ่งพวกกันได้ หาใช่เป็นความ ผิดฐานเข้าร่วมในการซุลมุนต่อสู้กัน เป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตายไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งแปดร่วมกันใช้ก้อนหินไม่ทราบจำนวนไม้ไผ่ 1 ท่อน ไม้ เนื้อแข็ง 1 ท่อน และมีดไม่ทราบจำนวนเป็นอาวุธโดยใช้ก้อนหินขว้าง ใช้ไม้ดีและใช้ มีดแทง นายจำนงค์ ปัญญา กับพวกโดยเจตนาฆ่า เป็นเหตุให้นายจำนงค์ถึงแก่ความ ตาย เจ้าพนักงานยึดไม้ไผ่ 1 ท่อน และไม้เนื้อแข็ง 1 ท่อน ที่จำเลยทั้งแปดร่วมกันใช้ เป็นอาวุธ และยึดเสื้อผู้ตาย 1 ตัว ในที่เกิดเหตุเป็นของกลางขอให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 288 ไม้ไผ่และไม้เนื้อแข็งของกลาง

จำเลยทั้งแปดให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 8 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคหนึ่ง, 83 ขณะกระทำผิดจำเลยที่ 5 อายุไม่เกิน 14 ปี ไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 ศาลได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วมอบให้บิดามารดาจับตัวไป โดยวางข้อกำหนดให้บิดามารดาระวังมิให้จำเลยที่ 5 ก่อเหตุร้ายภายใน 2 ปี มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินต่อศาลครั้งละ 1,000 บาท เมื่อจำเลยที่ 5 ก่อเหตุร้ายขึ้นให้จำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 8 คนละ 9 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 8 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 6 ปีให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 6 และที่ 7 ริมของกลาง

โจทก์ จำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 8 อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 จำเลยที่ 4 ถึงแก่ความตายศาลอุทธรณ์ภาค 2 จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 4 เสียจากสารบบความของศาลอุทธรณ์ภาค 2

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 8 เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ตายกับพวกฝ่ายหนึ่งและจำเลยทั้งแปดอีกฝ่ายหนึ่งวิวาททำร้ายกัน โดยต่างมีท่อนไม้และก้อนหินเป็นอาวุธผู้ตายกับพวกสู้ไม่ได้จึงพากันหนีจำเลยทั้งแปดไล่ตามและรุมทำร้ายผู้ตายอีก ผู้

ตายล้มลงถึงแก่ความตายมีบาดแผลถูกตีที่ศีรษะและแผลถูกแทงที่อก ผู้ตายตาย เพราะแผลที่ถูกแทงโดยไม่รู้ว่าถูกแทงด้วยอาวุธอะไรและจำเลยคนไหนเป็นคนแทง มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 8 มีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือไม่เห็นว่า จำเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 8 มีเจตนา ร่วมวิวาททำร้ายผู้ตายกับพวกมาแต่แรก อีกทั้งได้ลงมือทำร้ายผู้ตายกับพวกแล้วโดย ร่วมกันชกต่อยและใช้ไม้ตี ถึงแม้ผู้ตายจะถึงแก่ความตายเพราะถูกแทงโดยไม่รู้ว่า จำเลยคนไหนเป็นคนแทง จำเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 8 ก็มีความผิดฐานเป็นตัวการร่วม กันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย การที่จำเลยกับพวกฝ่ายหนึ่งและผู้ ตายกับพวกอีกฝ่ายหนึ่งสมัครใจวิวาทต่อสู้ทำร้ายกัน แม้แต่ละฝ่ายมีหลายคนแต่เมื่อ สามารถรู้และแบ่งฝ่ายแบ่งพวกกันได้เช่นคดีนี้หาใช่เป็นความผิดฐานเข้าร่วมในการ ชุลมุนต่อสู้กันเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตายดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยไม่ ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีจำเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 8 ตามคำพิพากษาศาลชั้น ดัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สายันต์ สุรสมภาพ-ผล อนุวัตรนิติการ-สมลักษณ์ จัดกระบวนพล)

แหล่งที่มา	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ